

מסורת הש"ס

א) נפ"י הר"ן ע"ז תמנא בע"צ, ב) לעיל מב; ג) נפ"י הר"ן ע"ז תמנא בדק מזו; ד) ש"ך לע"ב; ה) כ"ב מז; ו) ע"י פ"י הר"י עד סוף המתני לקמן בע"כ ובדף מז, ט) ז"ל מ"ק קמ"י לב, ח) ז"ל א"ת,



הגהות הב"ח

ה) רש"י ד"ה ושניין אסורין להעמיד וכו' רחיים ותנור ולגדל:



מוסף רש"י

קונם לביתך שאני נכנס. כל זמן שהוא ביתך, דהוי דומיא דנכסי ע"ך, כיון שמת בעל בית או שמכרו לאחרו בית לאחר מותר ליכנס בו, להשתא אינו שלו, אבל אמר לנית זה שאני נכנס, דהוי משמע נכסום אליו, דקאמר הית עלי לעולם, אף על פי שמת או מכרו לאחר, אסור ליכנס בו (דע"ר מב.).



פירוש הרא"ש

אסורים להעמיד תנור ורחיים בוי'. דבכל הני יכולין שותפין לעבד זה על זה כדלמא בפרק חזקת הבתים הלך לא דמי להלך ולא ש"ך להמיר מעט ברייה כיון דיכול לעבד עליו ואינו מעבד: היה אחד ביהובא מודר הנאה מחבירו לא יכנס לחצר. משום דבעי למיטני כופין נקטיה דכופין את הנודר למכור חלקו לחבירו דחיישין כיון שרואה את חבירו נכנס גם הוא יסבא מדוי ויכנס אבל ברישא שנייה אסורים לא חיישין שם יכנסו: היה אחד מן השוק מודר בוי'. משום רבותא דרבי אליעזר בן יעקב קטו וף על פי שאין לו חלק בתנאי מתירו ליכנס מעט ברייה כדמי: אב"ש יש לו בהם תפיסת יד. גמ' מפרש כמה: אין לו בהן תפיסת יד מותר. דנשנות שסביר קיימא ואין המעשר יכול לאסרה עליו: מת או שמכרם לאחר מותר. דכיון דלמיר ביתך שדך לא אסרם עליו אלא בזמן שהם שלו אבל אם אמר לנית זה או שדה זו אסרם עליו לעולם: גמ' בגדרו הוא דפליגי רבנן. דכיון דמדעתם נדרו הנאה זה מזה קנסו אותם ולא סמכין אברייה אבל כהדירו דלשונן היו אפי' כהדירו פליגי רבנן דלית להו ברייה: היה אחד מהם מודר בוי'. משמע שחבירו היה הדירו: אלא אי אמרת דאדרהי אבאי בופין. מה פשע המודר שיכפוהו למכור חלקו שאם אתה אומר נן כל אחד ידור חבירו כדי שיכפוהו למכור חלקו:

רש"י

ושניהם אסורין ^(א) **מלהעמיד ריחים וסונור**. לקצוע ריחים ולגדל תרנגולים בזאתה חצר: הכי גרסינן **היה אחד מהם מודר הנאה על חבירו כופין את הנודר**. שהדיר את חבירו למכור את חלקו. אמאן לרבנן דאמרי אסורים ליכנס לחצר: **היה אחד מן השוק מודר מן אי' מן השותפים לא יכנס: גב' גנדרו הוא דפליגי**. היכא נדנדרו שניהם

זה מזה דזה אמר לחבירו קונם שאני נהנה לך וזה אומר קונם שאני נהנה לך דעכשיו נדרו זה מזה ממש והתם הוא דקא אסרי רבנן ליכנס לחצר דלאהו עצמו קאסר עליה אבל הדירו זה את זה דכל אחד הדיר את חבירו ואמר קונם שאתה נהנה לי קונם נכסי עליך דמרייהו אנוסים דכל אחד אסר ליה חבריה שלא מדעתיה התם מודו ליה רבנן לרי' אליעזר דזה נכנס לתוך של זה וזה נכנס לתוך שלו: או **דילמא אפילו כהדירו וזה אם וזה נמי פליגי**. דלא שנה אנוסין ולי"ש רוזין: **ה"ז מספגרא**. דבנדרו מיירי ובנדרו הוא דפליגי דקמני כופין את הנודר: **אי אמרם בשלמא נדנדרו. שגדר שלא יהנה מחבירו להכי כופין דלאהו הוא דאסר אנפשיה: אלא אי אמרם דהדירו חבירו אמאי כופין אותו**. הא איהו לא פשע דמינס אנים אלא ודאי בנדרו פליגי: **ה' דשיש זה כדי חלוקה**. ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה וטעמא דמאן דאסר הואיל ואפשר בחלוקה: **אבל אין זה כדי חלוקה דכני הכל מותר**. דמאי אפשר ליה למיעבד:

בבבב

דאדרהי אבאי כופין אותו

השותפין פרק חמישי נדרים

ר"ן

מו.

ב א מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה ד סמג לאוין רמב טוש"ע י"ד ס"י רכו סעיף ב:
ג ב ג מיי' שם הלכה ה ו טוש"ע שם סעיף א:
ד ד מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה יב סמג לאוין רמב טוש"ע י"ד ס"י רכא סעיף ו:
ה ה מיי' פ"ה שם הלכה ה ופרק ח הלכה יא סמג שם טוש"ע י"ד ס"י רנז סעיף ד:
ו ו מיי' שם טוש"ע שם סעיף ה:



תוספות

ושנייהן אסורין להעמיד שם ריחים ותנור ולהעמיד שם תרנגולין. דבכל הני יכולין למנות זה על זה בלא נדר כדאמר בפרק חזקת הבתים (כ"ב ז): הלכך אסור לעשות עשה כחצר כשנדר דאס כן מהני על חבירו על שלא עיכב דדוקא דריסת הרגל דלא יוכל לעבד כל כמה דלא חלקו וי"מ דבשהעמיד ריחים בזהם רוצ עם לשם ומלמא חלקו וחלק חבירו וכן לגדל תרנגולין דמתפשטין בכל החצר: והא אחד מהם מודר הנאה מחבירו. משום דבעי למיטני כופין כי' דלא יוכל למיטני כופין אף שותפין אסורים מודרין ושותפין הנודר למכור חלקו דחיישין פן יעבור אבל רישא דשניהם מודרין אף שותפין משום דמנכר אבל הכא דלאן אסור אלא האחד ואשני מותר דחיישין שמה יכנס המודר כשראה חבירו נכנס ולכן כופין למודר ו) תנא שמה יכנס קמני לה ולרבי אליעזר כיון דשניהם מותרין למה כופין: היה אחד מן השוק. הך בבא לריא' ארע"ך [דהיה אמיא] דלא קא שרי ריא' אלא כשהתנר שלו דקמפסדר בדבר אלא אחד מן השוק לא שרינן ולא סמכין אברייה כיון שאינו מפקיד כלום קמ"ל: אם יש לו תפיסת יד למשכיר אסור. דעדיין הוא ברשותו ומידיה קמיהיב כיון דגם חצר שהשכיר יש לו בה תפיסת יד אבל כשאין לו בה תפיסת יד וזלאה כולה מרשותו ואין לו בה כלום ואינו יכול ליאסר. ומכאן פסק ר"י מי שהשכיר בית ואח"כ אסרו עליו דלאן באסורו כלום ומיהו יש לי לנחות דמיירי דלדריה קתמא דלאן עליו תפיסת יד ואין דעתו לאסור מה שהשכיר אבל אם אסר כהדיו מני אסרה וכ"מ בערבין (דף בא). והקדישו הדיר בו מעל ומעלה שכן להקדש ועל ההוא נמי קשה מהאיחא דפקק אף על פי (דף טז:) שהם שמשכמתי לך (בשא"פסנה תיקדש הקדשה

משמע דקודם שפדלה לא קדשה ויש לומר דודאי מה שהבית שזה יוצר מן השכירות קדוש אבל כגדו חולין והוי שותפים המשכיר והמקדיש לכן מעל והיהו דאע"פ ה"ק לבשא"פסנה תיקדש כל השדה לגמרי אי נמי יש לחלק דודאי בהקדש גמור דאסר לכ"ע דודאי מני מקדיש המשכיר ובשמעתין דקאמר מותר מיירי שאסר בקונם בעגלמא ואלומי ואלומי לשיעבודא דסוכר כדאמר גבי שיעבודא דבעל והיהו דאע"פ דאמר דלא קדשה עד שפדנה מיירי שאסר בקונם בעגלמא אבל אם הקדישה הקדש גמור חל ההקדש אם שזה השדה יוצר על החוב ועוד יש לחלק דודאי הך דפרק אע"פ מיירי בנ"ח כדתנן מוסיף עוד דינר ופודה כל הנכסים הללו אבל הך דערבין מיירי בשוכר ומאי מקדיש משום דסופו לחזור אליו אבל גבי חוב דלא תחזור לו לבסוף אם לא יפרע לו חובו לא מצי מקדיש ובידיושלמי תמלק בההיא דערבין בין הקדיש לו שכרו ללא הקדיש לו שכרו דודאי כשהקדיש לו שכרו אינו של משכיר כלל: [בגדרו הוא דפליגי]. בנדר מעצמו דכל אחד אחד ואחד אסר נפשו שאמר קונם שלא אהנה ממך הלכך יש להחמיר וקנסו רבנן אבל הדירו כל אחד חבירו ליהנות משלו מודו ליה רבנן לרי' אליעזר דלשונסין דמו ולא מיתסרו דלית להו ברייה [ובגדרוין] קנסו אבל כהדירו לא קנסו. וי"ע בזה דתנן האומר הריני ע"ך חרס ואת עלי שניהם מותרים בדבר של עולי בצל ואסורים וגרסה דכיון שאמר הרי אתה עלי חרס קנסינן ליה גם על חבירו דבכל מקום השוו חכמים מנותיהם ואסרו שניהם: או דילמא אפילו בשחדירו חבירו קנבסו רבנן. אי נמי ח) לית להו ברייה ומיהא בפי' שור שגנא את הפרה (דף בא): אמר כהדיו דרבנן לית להו ברייה העיר למימר דלית להו הך סוגיא (אלא בנ"ח) היה אחד מהם מודר ופליגי: ת"ש היה אחד מהם מודר ופליגי: תני גורד. שאסר עצמו מחבירו: אי אמרת בשלמא בגורד היינו דקתני בופין. דפושע שאסר עצמו מחבירו ויכול לכל ליהי מקלה: אלא אי אמרת שהדירו אבאי אביר בופין. דכופין הנודר היינו המודר אמאי כופין המודר דמאי חטא:

שאין המיעוט המסופק מתחילתו ומתבצר לאחר מכאן מעבד את הרוב שהיה ברור מתחלתו ומש"ה נהי דבעלמא סבירא לן דבדלאורייתא אין ברייה פסקינן הכא כר' אליעזר בן יעקב דכבי הא יא ברייה ורבנן פליגי עליה דכיון דמכ"מ אתה לריך לומר שהוצרך הדבר עכשיו

שצשעה פלונית היתה קנויה לו לגמרי שלא היה מתבצר זה מתחלה אפילו כבי האו גוונא אין ברייה ונמנא שאין לכל אי' בחלקו של חבירו אלא קנין שעבוד שקונמות מפקיעין אותו. כך נראה לי: ושניהם אסורין להעמיד ריחים וסונור ולגדל תרנגולין.

דאע"ג דלמרי' בפרק חזקת הבתים(י) דשותפין דאהעמדה כדי לא קפדי מ"מ אי קפדי יכולין לעבד זה על זה ואע"פ שדרכן לומר ויתור אסור במודר הנאה: **היה אחד מן מודר הנאה מחבירו וכו'**. הך בבא לא אלטריכא לא לרבנן ולא לרי"א בן יעקב דבין למר ובין למר מה לי נדרו שניהם מה לי נדר אחד מהם אלא משום סיפא נקטה דקמני וכופין הנודר למכור את חלקו דדוקא כשנדר אחד מהם משום דכיון דלאהו אסור וחבריה מותר חיישינן שמה יתקנא בחבירו וישתמש בה אף הוא ולפיכך כדי שלא יכשל כופין אותו למכור. אבל כשנדרו הנאה זה מזה דשניהם אסורין לא חיישינן דכל חד חד מודה באסוריה. וכן באוסר נכסיו על עצמו מהך טעמא גופא אין כופין אותו למכור דדוקא בשותפין שגדר אחד מהם הוא שכופין ואפילו לרבי אליעזר בן יעקב נמי דשרי ליכנס לחצר כופין אותו למכור דלדידיה נמי איכא למיחש שמתוך שרואה את חבירו מעמיד ריחים ותנור והוא אינו רשאי יתקנא

ר"י ויצא לעשות כן. וכ"ת בשלמא לרבנן דאסרי ליה אפילו בדריסת הרגל איכא טעמא דשמה יתקנא לפי שהוא אסור בדריסת הרגל וחבירו מותר ואין צדו למחות אבל לרבי אליעזר בן יעקב ממי איכפת ליה בדריסת הרגל איהו נמי שרי ואי מקנא בחבריה בהעמדת ריחים ליעבד עליה דהא כי האי גוונא שותפין יכולין לעבד איכא למימר דכיון דהשותפין כי האי גוונא לא קפדי זילא ביה מילתא לעובדי דהא הך סיפא בנדרו זה מזה אוקיימנא לה בגמרא וכיון שחבירו לא גרס לו אסור אלא הוא עצמו גרס שגדר למה יעבד חבירו מדבר שאין השותפין מפקדיין בו הילכך לעובדי כסיפא ליה מילתא ומתוך שחבירו מותר ריחים יתקנא בו לומר אעשה כן גם אני: **היה אחד מן השוק מודר מאחד מהם הנאה הרי זה לא יכנס לחצר**. הך בבא לא תנא לה משום תנא קמא דלדידיה פשיטא אם על חבירו יכול לעבד כל אחד מן אחד מן השוק לריכא למימר אלא לשאמועינן רבותא דר' אליעזר בן יעקב תנא ליה דאפילו על אחד מן השוק אין שותף יכול לעבד ולפנינו תראה דשתי דאפילו לרבותא דרבנן תנא ליה. מיהו כתב הרשב"א ז"ל דדוקא כשהוא נכנס ללורך השותף בין שהוא לריך לשותף או שהשותף לריך לו לפי שהחצר קנוי לכל אחד מהם ולכל מי שצריך להם אבל ליכנס בחובו אחד מן השוק לעצמו שלא ללורך השותף אסור שאם הקנו זה את זה את החצר לנריסת רגליהם וכלל מי שצריך להם לא הקנו אותו לכל העולם. אבל הרא"ה ז"ל כתב דבכל ענין שרי ולא נראה לי דבריו: **גב' מי אמרינן בנדרו הוא דפליגי רבנן אבל כהדירו מודו ליה רבנן לרי' אליעזר בן יעקב דאנוסוס דמו**. כלומר דילמא כולוה סבירא להו דיש ברייה ומדינא אפילו בנדרו שרי אלא דרבנן סברי קנסינן להו ור' אליעזר בן יעקב סבר דלא קנסינן אבל כהדירו דלא שייך בקנא שר מדינא דיש ברייה ואמאי הא דלא כרבינא דאוקי פלוגמיהו בפרק שור שגנא את הפרה [ב"ק נא]: ביש ברייה ואין ברייה או דילמא כהדירו נמי פליגי רבנן וכסבריה דרבינא התם: **ה"ש היה אחד מן מודר הנאה מחבירו ופליגי רבנן**. וסתם מודר מחבירו קתני אלמא אפילו כהדירו פליגי: **תני נדור מחבירו**. כלומר דמודר נמי מודר קרי ליה דמודר משמע בין מפי עצמו בין מפי אחרים: **אי אמרם בשלמא נדנר הוא היינו דכופין**. לפי שהוא גרס לעצמו אלא אי אמרת דלא נדר הוא אמאי כופין הא מינס אנים. ואם תאמר ולימא ליה לעולם כהדירו חבירו עסקינן וכי קמני כופין את הנודר את המדיר קאמר יש לומר דלא סבירא לן שהיה צדין לכוף אדם למכור את שלו מפני שאסר נכסיו על חבירו אבל לנודר עצמו ראוין לכוף דמה הנאה יש לו לאסור על עצמו נכסיו [של חבירו] ואיכא למיחש שמה יכשל. ויש לתמוה על הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל שכתב דלמדיר הוא שכופין שאע"פ שזה הוא דרך הירושלמי [פ"ה ה"א] אין זה דרך הגמ' שלנו וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל. ומיהו אם היה רגיל להדיר כופין אותו למכור והכי תניא בתוספתא (פ"ג ה"ה) היה אי' מהם רגיל להדיר הנאה על חלקו כופין את הרגיל למכור חלקו ומפרש בירושלמי דבתי יזמינן מיקרי רגיל דאמרינן התם [פ"ה ה"ב] עצרת לך קמיימא ועבדו ע"ך מכאן ואילך או מכור חלקך או שרי נדך. ולא איפשטא בעיין אי פליגי רבנן אפי' כהדירו. וא"ת וליפשוט ליה מדתנן לקמן (דף מז:) הריני ע"ך חרס ואת עלי שניהם מותרים בדבר של עולי בצל ואסורים בדבר של אותה העיר ואיזה דבר של אותה העיר הרחצה והמרחץ וצית הכנסת אלמא אפילו כהדירו פליגי תיך הרב ר' יונה ז"ל דהתם היינו טעמא משום דאע"ג דמודר אנים כיון דנודר לא אנים דא"י שרית מודר לא ציית נודר ומשום הכי לא פלוג רבנן:

משמע דקודם שפדלה לא קדשה ויש לומר דודאי מה שהבית שזה יוצר מן השכירות קדוש אבל כגדו חולין והוי שותפים המשכיר והמקדיש לכן מעל והיהו דאע"פ ה"ק לבשא"פסנה תיקדש כל השדה לגמרי אי נמי יש לחלק דודאי בהקדש גמור דאסר לכ"ע דודאי מני מקדיש המשכיר ובשמעתין דקאמר מותר מיירי שאסר בקונם בעגלמא ואלומי ואלומי לשיעבודא דסוכר כדאמר גבי שיעבודא דבעל והיהו דאע"פ דאמר דלא קדשה עד שפדנה מיירי שאסר בקונם בעגלמא אבל אם הקדישה הקדש גמור חל ההקדש אם שזה השדה יוצר על החוב ועוד יש לחלק דודאי הך דפרק אע"פ מיירי בנ"ח כדתנן מוסיף עוד דינר ופודה כל הנכסים הללו אבל הך דערבין מיירי בשוכר ומאי מקדיש משום דסופו לחזור אליו אבל גבי חוב דלא תחזור לו לבסוף אם לא יפרע לו חובו לא מצי מקדיש ובידיושלמי תמלק בההיא דערבין בין הקדיש לו שכרו ללא הקדיש לו שכרו דודאי כשהקדיש לו שכרו אינו של משכיר כלל: [בגדרו הוא דפליגי]. בנדר מעצמו דכל אחד אחד ואחד אסר נפשו שאמר קונם שלא אהנה ממך הלכך יש להחמיר וקנסו רבנן אבל הדירו כל אחד חבירו ליהנות משלו מודו ליה רבנן לרי' אליעזר דלשונסין דמו ולא מיתסרו דלית להו ברייה [ובגדרוין] קנסו אבל כהדירו לא קנסו. וי"ע בזה דתנן האומר הריני ע"ך חרס ואת עלי שניהם מותרים בדבר של עולי בצל ואסורים וגרסה דכיון שאמר הרי אתה עלי חרס קנסינן ליה גם על חבירו דבכל מקום השוו חכמים מנותיהם ואסרו שניהם: או דילמא אפילו בשחדירו חבירו קנבסו רבנן. אי נמי ח) לית להו ברייה ומיהא בפי' שור שגנא את הפרה (דף בא): אמר כהדיו דרבנן לית להו ברייה העיר למימר דלית להו הך סוגיא (אלא בנ"ח) היה אחד מהם מודר ופליגי: ת"ש היה אחד מהם מודר ופליגי: תני גורד. שאסר עצמו מחבירו: אי אמרת בשלמא בגורד היינו דקתני בופין. דפושע שאסר עצמו מחבירו ויכול לכל ליהי מקלה: אלא אי אמרת שהדירו אבאי אביר בופין. דכופין הנודר היינו המודר אמאי כופין המודר דמאי חטא: